

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2539      นาย ศรี ช่วงไธสง  
อธิบดีกรมที่ดิน กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง  
มีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.2530 มาตรา 5

พ.ร.บ.ชำระรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 มาตรา 19 (7)

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.2530 มาตรา 5 ตอนท้ายที่ระบุว่าโดย  
ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้นๆ ย่อมหมายความว่า  
เพียงว่าผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเท่านั้น ส่วนความประพฤติ  
หรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษทางวินัยหาได้ถูกลบล้างไปด้วยไม่  
เพราะความประพฤติหรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้ กรม  
ที่ดินมีคำสั่งลงโทษโจทก์ทางวินัยให้ปลดออกจากราชการฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มีควรได้เป็นการทุจริตต่อ  
หน้าที่และรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา  
พ.ศ.2530 มีผลเพียงให้ถือว่าโจทก์ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการ  
เท่านั้น แต่การกระทำหรือความประพฤติของโจทก์ที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หรืออื่นๆ ไม่  
ได้รับการล้างมลทินและเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติตามพระราช  
บัญญัติชำระรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 มาตรา 19 (7) ที่ว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย

---

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน และมีสิทธิ ได้รับ ใบอนุญาต เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน จึง ยื่น คำขอ รับ ใบอนุญาตดังกล่าว ต่อ คณะ กรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชน ซึ่ง มี จำเลย ที่ 1 เป็นประธาน คณะกรรมการ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 กับพวก พิจารณา แล้ว ลงมติ ว่ากรมที่ดิน มี คำสั่ง ปลด โจทก์ ออกจาก ราชการ ฐาน ไม่ ตั้งใจ ปฏิบัติ หน้าที่แม้ โจทก์ จะ ได้รับ การ ล้างมลทิน ตาม พระราชบัญญัติ ล้างมลทิน ฯ แล้ว ก็ ตามแต่ การกระทำ ดังกล่าว เป็น ความ ประพฤติ ที่ มี ลักษณะ ต้องห้าม ตามมาตรา 19(7) แห่ง พระราชบัญญัติ ช่าง รั้ววัด เอกชน พ.ศ. 2535 คือเป็น ผู้ที่ มี ความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือ บกพร่อง ใน ศีล ธรรม อัน ดีจึง ไม่สมควร ที่ จะ ให้ เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ ต่อ จำเลย ที่ 4 แต่ จำเลย ที่ 4 เห็นชอบ ตาม มติ ของ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัดเอกชน ซึ่ง มติ ของ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชน และ คำวินิจฉัย ของจำเลย ที่ 4 ขัด ต่อ เจตนารมณ์ ของ พระราชบัญญัติ ล้างมลทิน ใน วโรกาส ที่พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 และ เป็น การ โต้แย้ง สิทธิ โจทก์ เพราะ พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มี เจตนารมณ์ ที่ จะ ให้ บุคคล ที่ เคย ถูก ลงโทษ ทางวินัย ได้รับ การล้างมลทิน เพื่อให้ ได้ มีสิทธิ สมบูรณ์ เช่นเดียวกับ บุคคล ทั้งหลายซึ่ง ไม่เคย ได้รับ โทษ โจทก์ จึง มีสิทธิ เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน ได้ขอให้ พินิจพิเคราะห์ ว่า มติ ของ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชน โดย จำเลย ที่ 1ถึง ที่ 3 กับพวก รวม 8 คน ที่ ไม่อนุญาต ให้ โจทก์ เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชนและ คำวินิจฉัย ของ จำเลย ที่ 4 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ให้ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกัน ออก ใบอนุญาต เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน ให้ แก่ โจทก์

ศาลชั้นต้น ตรวจ คำฟ้อง แล้ว วินิจฉัย ว่า พระราชบัญญัติ ล้างมลทินใน  
วโรกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี  
พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 ให้ ล้าง แต่เพียง มลทิน ของ โทษ เท่านั้น  
แต่ การ ประพฤติ ตน ไม่ เหมาะสม ของ โจทก์ หา ถูก ล้าง ไป ด้วย ไม่ จำเลย ทั้ง  
ชี้ นำ ความประพฤติ ของ โจทก์ มา ประกอบการ พิจารณา ได้ คำวินิจฉัย ของจำเลย  
ทั้ง สี่ จึง ไม่ ขัด ต่อ พระราชบัญญัติ ดังกล่าว พิจารณา ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า สำหรับ ฎีกา ของ โจทก์ ที่ เกี่ยวกับ จำเลยที่ 4 ปรากฏว่า  
โจทก์ ไม่ นำ ส่ง สำเนา ฎีกา ให้ แก่ จำเลย ที่ 4 ภายใน เวลา ที่ศาลชั้นต้น กำหนด  
อันเป็น การ ทิ้งฟ้อง ฎีกา ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา  
174(2) ประกอบ ด้วย มาตรา 246, 247 จึง ให้ จำหน่ายคดีของ โจทก์ ใน ส่วน ที่  
เกี่ยวกับ จำเลย ที่ 4 ออกจาก สารบบความ ของ ศาลฎีกา

ส่วน ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า พระราชบัญญัติ ล้างมลทิน ใน วโรกาส ที่พระ บาท  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.  
2530 มาตรา 5 บัญญัติ ว่า "ให้ ล้างมลทิน ให้ แก่บรรดา ผู้ถูกลงโทษ ทางวินัย ใน  
กรณี ซึ่ง ได้ กระทำ ก่อน หรือ ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2530 และ ได้รับ โทษ หรือ รับ  
ทัณฑ์ ทั้งหมด หรือ บางส่วน ไป แล้วก่อน หรือ ใน วันที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใช้  
บังคับ โดย ให้ ถือว่า ผู้ นั้นมิได้ เคย ถูก ลงโทษ หรือ ลงทัณฑ์ ทางวินัย ใน กรณี  
นั้น ๆ " โจทก์ ซึ่ง ถูกลงโทษ ทางวินัย ก่อน ที่ พระราชบัญญัติ ดังกล่าว ใช้ บังคับ

ย่อมได้รับประโยชน์ ใน อัน ที่ จะ ต้อง ถือว่า เป็น ผู้ มี คุณสมบัติ ไม่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ ช่าง รั้ววัด เอกชน พ.ศ. 2535 นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติล้าง มลทิน ใน วโรกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 มาตรา 5 ตอนท้าย ที่ ระบุ ว่าโดย ให้ ถือว่า ผู้ นั้น มิได้ เคย ถูก ลงโทษ หรือ ลงทัณฑ์ ทางวินัย ใน กรณีนั้น ๆ ย่อม หมายความว่า เพียง ว่า ผู้ที่ ถูก ลงโทษ ทางวินัย ไม่เคย ถูก ลงโทษทางวินัย เท่านั้น หา ได้ หมายความว่า ความประพฤติ หรือ การกระทำที่ เป็นเหตุ ให้ บุคคล นั้น ถูก ลงโทษ ทางวินัย ถูก ลบล้าง ไป ด้วย ไม่เพราะ เรื่อง ความประพฤติ หรือ การกระทำ ที่ เกิดขึ้น แล้ว ไม่อาจ ล้างมลทินให้ หหมด ไป ได้ กรณี ของ โจทก์ ที่ กรรมที่ดิน มี คำสั่ง ลงโทษ ทางวินัยให้ ปลด ออกจาก ราชการ ฐาน ไม่ ตั้งใจ ปฏิบัติ หน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ราชการ โดยมิชอบ เพื่อ ให้ ตนเอง ได้ ประโยชน์ ที่ มิควร ได้ เป็น การทุจริตต่อหน้า ที่ รายงานเท็จ ต่อ ผู้บังคับบัญชา พระราชบัญญัติ ล้างมลทินใน วโรกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 มีผล เพียง ให้ ถือว่า โจทก์ ไม่เคยถูก ลงโทษ ทางวินัย ให้ ปลด ออกจาก ราชการ เท่านั้น แต่ การกระทำ หรือความ ประพฤติ ของ โจทก์ ที่ ไม่ ตั้งใจ ปฏิบัติ หน้าที่ หรือ อื่น ๆไม่ได้ ถูก ลบล้าง ไป ด้วย ดังนั้น ที่ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชนซึ่ง มี จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 เป็น กรรมการ อยู่ ด้วย เห็นว่า การกระทำของ โจทก์ ดังกล่าว ไม่ได้ รับ การ ล้างมลทิน และ เป็น การกระทำ ที่ ขาดคุณสมบัติ ตาม พระราชบัญญัติ ช่าง รั้ววัด เอกชน พ.ศ. 2535 มาตรา 19(7)ที่ ว่า ไม่เป็น ผู้ มี ความประพฤติ เสื่อมเสีย จึง ชอบ ด้วย พระ ราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ